鼎湖区“3·28”高处坠落事故调查报告

2021年3月28日17时30分许,广东协进陶瓷有限公司（位于肇庆市鼎湖区永安镇贝水工业园）一车间压机窑炉段发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。

事故发生后,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定,经鼎湖区人民政府批准同意,成立由鼎湖区应急管理局牵头,鼎湖区住建局、肇庆市公安局鼎湖分局、区人社局、区总工会以及永安镇人民政府组成的鼎湖区“3·28”事故调查组,并邀请鼎湖区纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则,依据对事故现场的核查、事故当事人的问询取证和有关原始资料的调查分析,查明了事故基本情况和事故原因,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和责任人的处理建议,以及事故防范和整改措施。现将相关情况报告如下:

一、基本情况

(一)发包方单位基本情况

单位名称:广东协进陶瓷有限公司(以下简称协进公司);类型:有限责任公司（港澳台投资、非独资）;统一社会信用代码:9144120076*******8;法定代表人:王*伟;经营范围:生产销售:建筑陶瓷物品、卫浴物品、水暖器材、包装材料及陶瓷原料;注册资本:伍仟万元;成立日期:2004年7月21日;营业期限:

2004年7月21日至2054年7月21日；住所：肇庆市鼎湖区永安镇。

（二）外委单位基本情况

单位名称：广东正华建设工程有限公司（以下简称正华公司）；类型:有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：91441284MA*******R；法定代表人：周*安；经营范围：承接：房屋建筑工程、装饰工程、钢结构工程、园林绿化工程、市政工程、地基与基础工程、防水工程、建筑幕墙工程，建筑劳务分包；注册资本：伍仟捌佰捌拾捌万元；成立日期：2016年9月2日；营业期限：长期；住所：四会市；资质等级：建筑工程施工总承包二级，有效期至2023年6月26日。

（三）事故厂房顶棚工程概况

1）厂房基本情况。协进公司一车间窑炉段位于协进公司一车间前段,该区域生产线主要用于产品的成型、烧成。该区域顶棚属钢结构平层布局，高的一边棚顶距地面高度约9 m,矮的一边棚顶距地面约7 m。

2）需要翻修厂房顶棚工程预算款、面积及申报情况。工程预算款：10万元，翻修面积：290平方米，根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款的规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证，该事故工程没有在相关行政部门办理申报。

（四）事故工程安全协议情况

2021年3月21日，协进公司与正华公司签订本事故工程的《环境和安全生产管理协议》，双方约定：1、进入协进公司作业的正华公司员工，必须经协进公司进行安全教育培训并考核合格，经查证，协进公司于2021年3月25日至27日对死者覃*进行了为时3天共24课时的安全培训教育，并有详细台账记录与培训者签名；2、正华公司为进入协进公司作业的从业人员购买意外伤害保险；3、双方合作期间，若正华公司人员发生安全事故，由正华公司负责处理，协进公司协助。

（五）现场勘查情况

相关部门到事故现场勘查并询问现场工友后获悉，覃*坠落后，其安全帽只剩下白色的内衬，安全帽的绳仍然绑在覃*下颚，黄色的外壳在距离覃*两米开外的地方，覃*身上也有佩戴安全带，其坠落位置位于顶棚斜面矮的一边，高度约为7m。

（六）事故施工单位主要人员情况

1.周*安，男，汉族，38岁，身份证住址：广东省四会市，身份证号码：**********，系正华公司法定代表人及主要负责人。

2.黄*雄，男，汉族，37岁，身份证住址:广东省四会市，身份证号码:**********，系正华公司驻协进公司顶棚拆除项目现场专职安全员。黄*雄专职安全生产管理人员合格证号：**********，有限期至2023年2月16日。

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

2021年3月25日，正华公司工程队进驻协进公司开展一车间窑炉段顶棚拆除更换工作。在25日至27日期间，协进公司对包括死者覃*在内的7人进行了为时3天，共24课时安全生产教育培训。

2021年3月28日上午，正华公司安全生产管理人员黄*雄在对覃*、容*钊、莫*3人进行安全技术交底后，3人来到一车间压机窑炉段进行施工，覃*负责拆除顶棚彩钢瓦，容*钊、莫*在地面上负责整理、搬运彩钢瓦等辅助工作。

2021年3月28日下午17时30分工作结束后，覃*未按原先设计返回的安全路线，私自走到了与施工顶棚相邻的隔壁顶棚，行走的过程中身上的安全带全程未将保险钩勾在横钢处。当行走偏离路线将近3米时，覃*失足踩破不能承重的采光瓦并从被踩破的洞口滑下坠落至地面。



（事发现场图片）

(二)事故应急救援处置情况

事故发生后，现场从业人员立即拨打 120 急救电话，并将现场情况报告协进公司和正华公司的主要负责人。17 时 37 分，医护人员到达现场，经现场抢救确认，覃*因抢救无效死亡。

肇庆市公安局鼎湖分局、鼎湖区应急局、永安镇人民政府等有关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置工作，对事故现场进行了勘查和保护，进行事故调查及善后处理工作，鼎湖区应急管理局向协进公司发出《现场处理措施决定书》，责令协进公司一车间压机窑炉段暂时停止施工并采取安全评价方式分析事故原因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施。

(三)事故善后处理

收到事故信息后，协进公司行政经理王*琼、安全员何*松，正华公司业务经理傅*江立即赶往事发地点，同时傅*江将事故信息告知覃*的家属，3月29日，覃*的家属到达鼎湖协商解决善后事宜。

3月31日，在永安镇政府的协调下，正华公司与覃*家属达成赔偿协议，目前死者赔偿金额全部到位，死者家属已离开鼎湖，善后工作得到及时、妥善处理，未引发其他社会矛盾。

（四）应急处置评估

本次事故信息报送及时，相关单位配合得当，事故应急开展有序，处置行动效果较好。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

(一)死亡人员情况

事故造成1人死亡，死者覃*，男，24岁，汉族，身份证号：**********，广西藤县人，正华公司高空作业人员,持其高空作业并在有效期内。当天覃*的主要工作是到一车间窑炉段顶棚拆除旧的彩钢瓦。

(二)直接经济损失

经评估，事故造成的直接经济损失120万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过"原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型,事故调查组开展发调查询问取证工作。根据事故调查需要，3月30日事故调查组聘请了技术专家对事

故现场进行了详细勘查,专家组于４月８日出具了专家意见，现事故原因和性质已查清。

(一)直接原因

覃*安全意识薄弱，贪图方便，未按既定路线返回地面，在顶棚行走时未将安全带的保险钩扣在可靠物件上[1]，也未认真观察落足点是否可靠，失足踩破了不能承重的采光瓦导致高处坠落。

(二)间接原因

1、正华公司一是未认真履行生产经营单位的主体职责，虽有为从业人员提供劳动防护用品，但未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽、安全绳[2]；二是未建立健全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患[3]。

2、正华公司主要负责人周*安未建立健全本单位安全生产责任制[4]，未督促、检查本单位的安全生产工作[5]，未确保本单位安全管理制度有效落实，未足够重视本公司施工现

1.《坠落防护装备安全使用规范》(GBT23468-2009) 5.2.2 2 安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3.《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

4.《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工

作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制。

5.《中华人民共和国安全生产法》第十八条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

场的安全工作并督促现场监管人员做好监管工作。

3、正华公司驻协进公司安全员黄*雄一是在覃*进行高处作业前仅对其进行口头安全技术交底，安全培训教育流于形式；二是未认真监督检查覃*在高处作业时的工作动态，未及时察觉其在工作结束后的异常行走状态；三是对覃*未正确佩戴使用劳动防护用品的行为进行及时纠正，未严格履行现场安全管理人员职责，其现场监管工作存在漏洞。

(三)事故性质

事故调查组经调查认定:鼎湖区“3·28”高处坠落事故是一起从业人员未正确使用劳保用品，施工方主体责任不落实而引发的一般生产安全责任事故。

五、相关单位、人员履行职责情况

（一）正华公司人员及单位的履职情况

1.正华公司主要负责人周*安。周*安作为正华公司的法定代表人和主要负责人，未落实安全生产责任制度，未健全本单位的安全生产管理制度，对施工现场安全管理不到位，未经常督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除安全隐患。

2.正华公司。正华公司未落实安全生产主体责任，未严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时对施工现场

的安全生产工作进行监督检查，未及时对从业人员未正确佩戴和使用劳动防护用品的违规行为并进行警告、纠正。

（二）协进公司人员及单位的履职情况

1.协进公司主要负责人王*林。王*林作为公司的主要负责人，有建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，有到施工现场经常督促检查安全生产工作，发现施工人员有违法违规行为时，均有督促正华公司对安全风险隐患进行整治。

2.协进公司：有建立健全本公司的安全生产管理制度，有指定专人负责公司的生产安全监督管理工作及对从业人员开展安全教育培训，对生产施工现场的安全隐患进行排查整治并形成台账。

3.履职情况：2021年3月27日，协进公司发现一车间窑炉段施工作业人员未正确佩戴安全帽，当场对正华公司作出1000元的经济处罚。

协进公司除了与正华公司签订相关安全生产协议，约定双方安全生产职责外，还对正华公司的证照及施工资质进行了查验，在正华公司从业人员进场施工作业前将劳保用品发放到每个进场施工人员并有签领记录。

（二）相关行政单位的履职情况

1.鼎湖区住建局。鼎湖区住建局负责对辖区内具有合法

施工许可的在建工地及企业进行监管[1]。经核查协进公司与

正华公司的工程承包合同，获悉本次事故工程是拆除并更换一车间窑炉段顶棚的彩钢瓦，工程投资额为 10 万元且拆除面积为 290 平方米，根据《建筑工程施工许可管理办法》规定[1],协进公司可以不申请办理施工许可证。调查中未发现鼎湖区住建局存在履职不到位的情况。

2.鼎湖区永安镇人民政府。永安镇人民政府有严格落实属地政府监管职责，切实加强对辖区内企业及在建工程的巡查力度，督促企业做好安全生产工作，对高空作业、动火作业等特种作业、“一线三排”、有限空间作业等重点安全领域开展专项检查，对日常检查中发现的安全隐患，督促企业及时整改。经查，永安镇人民政府认真贯彻落实区内安全监管部门的通知文件，开展相应的安全生产工作部署，对辖区内企业的特种作业人员持证上岗情况、安全隐患排查治理情况等发出通知督促指导企业开展相关工作，多次组织队伍到辖区内协进公司、嘉联公司、伟达公司等陶瓷企业开展安全生产检查。综上本事故调查中暂未发现永安镇人民政府存在履职不到位情况。

3.鼎湖区应急管理局一是在 2021 年 3 月 26 日印发了《肇庆市鼎湖区应急管理局 2021 年度安全生产监督检查计划》，

1.《建筑工程施工许可管理办法》第二条 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管

部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。

并认真按照计划执行本单位年度执法任务,至事故发生时我局共检查辖区内工矿商贸企业 52 家次，开出 52 份责令限期整改通知书，对违法单位及个人行政处罚共立案 7 宗，已完成 50%的检查任务;二是强化属地监管职责，按照鼎湖区安委会关于开展区内安全生产“严问责促监管”专项行动的通知要求，积极开展区内危化品、建筑施工、道路交通、特种设备、有限空间等重点行业领域深度治理；三是 2020 年以来，鼎湖区应急管理局加大执法力度，提高执法效能，均牵头成立事故调查工作组对辖区内发生的建筑施工领域生产安全事故进行调查，对负有责任的企业、单位及个人提出处理建议，并将相关调查处理结果及时向社会公布；四是针对近两
年来建筑领域安全事故多发的情况，已约谈了鼎湖区住建局及相关企业，要求其认真落实监管职责，加强安全生产工作力度。

六、事故责任认定及有关责任人处理意见建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对鼎湖区“3·28”一般高处坠落事故有关责任人员及单位作如下处理:

(一)责任认定及处理建议

1.覃*，安全意识淡薄,在高空作业结束后返回地面过程中，未正确使用安全带,未按既定的安全路线返回地面，

1.工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理

施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

导致事故发生，对本次事故发生负有责任。鉴于覃*在本次事故中死亡,建议不再追究其责任。

2.正华公司，未落实安全生产主体责任，未认真履行生产经营单位的基本义务及监管职责；未监督、教育从业人员正确佩戴劳保用品；未认真对施工现场排查并及时消除事故隐患。正华公司对本次事故的发生负有责任，建议由鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的有关规定,对其进行行政处罚。

3.周*安，作为正华公司的主要负责人，未按照规定履行主要负责人安全生产管理职责，对本次事故负有责任，建议由鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项对其进行行政处罚。

4.黄*雄，正华公司驻协进公司现场安全管理人员，未认真履行安全管理人员职责，未及时发现并纠正从业人员存在的安全风险隐患，建议由正华公司对其进行处理。

七、事故主要教训

(一)企业主体责任未落实。正华公司未严格落实安全生产主体责任，在进驻协进公司后仅对从业人员进行了口头教育，未进一步完善安全生产事故隐患排查治理制度，现场技术和管理措施不到位，未能及时发现并消除事故隐患。

(二) 企业主要负责人履职不到位。周*安作为正华公司的主要负责人，未进一步落实本单位安全生产责任制，未认真督促、检查本单位的现场安全生产监管工作，并及时消除生产安全事故隐患，未足够重视安全生产工作并负起总责，导致从业人员也没有树立良好的安全生产行为。

(三) 从业人员的安全生产意识淡薄。该起事故中，覃*未严格遵守高处作业的相关安全操作规范，未按既定的安全路线回到地面，且未将身上安全带的保险钩勾到横钢处，未能较好地认识到高处作业的危险性，未牢固树立安全思想。

八、事故防范和整改措施建议

(一)严格落实企业安全生产主体责任。正华公司要深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产红线意识，一是要切实履行安全生产主体责任，加强现场施工安全管理，对工程关键部分、关键环节、关键工序加强监管，落实安全防护措施，拉设安全网、现场登高作业等使用移动升降台；二是针对登高作业、临边作业等要加强安全防护和监管，严防高坠事故发生，严格落实隐患排查治理制度，将隐患消除在萌芽状态；三是进一步加强对从业人员的安全生产教育和培训，增强从业人员的安全生产知识及事故防范能力，增加事故预防和应急处理能力；四是加强对从业人员的安全监管，及时制止和纠正违章冒险作业、违反操作规程的行为。

（二）加强外委单位监督监管力度

区住建局、区应急管理局等负有安全生产监督职责的部门在

加强对发包企业安全监督检查工作的同时，必须同样重视对外委单位的安全生产监督工作，一视同仁，加强安全生产工作的监管力度，督促双方单位落实安全生产主体责任，发现违章行为依法依规处理，督促提醒外委单位要切实加强对从业人员开展本单位的安全教育培训，与发包单位的安全培训相互配合、相互促进，有效提高从业人员的安全生产知识技能和防护意识，从源头减少安全生产事故的发生。

(三)加强日常监管，强化安全意识。

各镇(街)、区应急管理局、区住建局一是要集中力量加强对企业新建、在建、已建工程的现场巡查力度，深入推动“一线三排”工作机制落实落细，针对高空作业、动火作业等特种作业开展专项整治行动，督促企业做好生产施工现场安全防护措施，保证从业人员正确使用佩戴劳保用品并按照正确规程开展工作；二是督促辖区内企业严格履行安全生产基本义务，建立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，将施工现场安全生产责任落实到位，同时督促企业建立健全安全培训教育制度，严格落实厂级、车间级、岗位级三级安全教育，如实记录安全生产教育和培训情况并形成台账记录；三是重视企业的安全生产宣传工作，要以“3·28”高处坠落事故案为典型案例，广泛开展行之有效的施工安全宣传教育活动，通过召开企业会议、下发通知、实地宣传等方式，加强辖区内各生产经营单位对安全生产工作的重视程度，有效遏制我区生产安全事故的发生。